

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2114/2536

นางยุพิน มั่งการโชค

โจทก์

นางอลิศา สุทธิบูรณ์ กับพวก

จำเลย

นางอลิศา สุทธิบูรณ์ ที่ 1 นางชวนชม วิ

เศษสมิธ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไป
จากบ้านเลขที่ 72 ซอยยาสูบ 2 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 69824 ตำบลลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) อำเภอบางเขน (บางซื่อ)
จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) ให้ จำเลยทั้งสอง ร่วมกันใช้เงิน
เดือนละ 3,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้อง (2 มีนาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากบ้านและที่ดินดังกล่าวข้างต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,95)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยจำเลยทั้งสองได้
นำเงินค่าเสียหายและค่าเสียหายรายเดือนมาวางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาลชั้น

ต้น(อันดับ 81,84 แผ่นที่ 2 ถึง 89)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เรื่องขับไล่นั้นอนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกาได้ ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิจาระห์แล้ว เรื่องขับไล่นั้นอนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกาได้ ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สมมาตร พรหมานุกูล-ปรีชา ธนानันท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น